

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Direitos Humanos e acesso à justiça

Aula 5 - Políticas judiciárias de inclusão, cidadania e atuação do Poder Judiciário

Banca FGV | Edital n. 10/2026 | Prova objetiva em 28/06/2026

Recorte desta aula

Esta aula cobre o item 5 do edital: Políticas judiciárias de inclusão e cidadania, com foco na atuação do Poder Judiciário na promoção de direitos e no acesso à justiça. O objetivo é transformar normas, programas e diretrizes institucionais em acerto de prova, sem transformar o tema em um tratado amplo de direito internacional ou sociologia jurídica.

Como usar na reta final

Leia a teoria uma vez com atenção aos quadros comparativos. Depois resolva as 18 questões sem consultar o gabarito. Na correção, registre no caderno de erros apenas as confusões: política judiciária x decisão judicial; inclusão x mera digitalização; solução adequada x conciliação obrigatória; cidadania x nacionalidade; acesso formal x acesso efetivo.

Índice sintético

Bloco	Conteúdo	ROI para a prova FGV
1	Escopo da aula e padrão FGV	Saber o que a banca tende a cobrar e o que não vale aprofundar agora
2	Políticas judiciárias: conceito e finalidade	Diferenciar política institucional, decisão judicial e política pública externa
3	Acesso à justiça, inclusão e cidadania	Evitar confundir acesso formal com acesso efetivo
4	Res. CNJ 125/2010 - tratamento adequado de conflitos	Entender CEJUSC, sistema multiportas, conciliação e mediação
5	Res. CNJ 401/2021 - acessibilidade e inclusão	Cobrar barreiras, portal acessível, unidade/comissão de inclusão e tecnologia assistiva
6	Res. CNJ 425/2021 - pessoas em situação de rua	Aplicar interseccionalidade, não criminalização e atendimento humanizado
7	Balcão Virtual, Juízo 100% Digital e inclusão digital	Não confundir digitalização com efetividade se houver exclusão digital
8	Direitos humanos na atuação judicial	Relacionar recomendações CNJ, controle de convencionalidade e cidadania
9	Questões autorais e comentários	Treinar o formato de prova com distratores plausíveis

1. Escopo da Aula 5 no edital

A disciplina Direitos Humanos e acesso à justiça vale 5 questões no módulo de Conhecimentos Gerais do cargo de Analista de Sistemas. A Aula 5 fecha o bloco teórico do edital antes da revisão: políticas judiciárias de inclusão e cidadania, contemplando a atuação do Poder Judiciário na promoção de direitos e no acesso à justiça.

O foco aqui não é decorar dezenas de atos normativos do Conselho Nacional de Justiça. Para a FGV, o mais provável e a cobrança por finalidade, princípio, destinatário e aplicação concreta: o tribunal deve prestar serviço acessível? a digitalização pode excluir? a conciliação é sempre obrigatória? pessoas em situação de rua podem ser impedidas de entrar no fórum por falta de documento ou higiene?

Tese da aula

Políticas judiciárias de inclusão e cidadania são mecanismos institucionais pelos quais o Poder Judiciário organiza serviços, fluxos, estruturas, tecnologia, linguagem, dados, capacitação e cooperação para transformar direitos abstratos em acesso real à justiça.

2. Como a FGV tende a cobrar esta aula

A FGV raramente cobra o tema como lista morta de programas. O padrão mais forte é apresentar uma situação concreta: uma unidade judicial sem acessibilidade, um atendimento virtual que exclui pessoas sem internet, uma pessoa em situação de rua impedida de acessar o prédio, um conflito encaminhado para via inadequada, uma política institucional confundida com decisão de mérito.

A banca costuma montar alternativas tecnicamente próximas. Uma alternativa pode estar certa em abstrato, mas errada no caso. Exemplo: tecnologia aumenta capilaridade, mas não garante acesso efetivo se não houver desenho inclusivo; conciliação é relevante, mas não substitui sempre a jurisdição; atendimento especializado a grupo vulnerável não é privilégio, mas medida de igualdade material.

Armadilha FGV	Como aparece	Resposta de prova
Digitalização como solução total	A alternativa diz que processo eletrônico elimina barreiras de acesso	Errado: tecnologia ajuda, mas pode criar exclusão digital se não houver canais adequados, acessibilidade e suporte
Conciliação como obrigatória	A alternativa trata CEJUSC como substituto necessário da sentença	Errado: a lógica e tratamento adequado do conflito, não imposição de acordo
Inclusão como favor	A alternativa fala em cortesia, prioridade informal ou beneficência	Errado: inclusão decorre de direitos, isonomia material e dever institucional
Política judiciária como decisão individual	A alternativa reduz política a ato jurisdicional em processo específico	Errado: política judiciária é governança institucional, com diretrizes, fluxos, unidades, dados e capacitação
Vulnerabilidade como incapacidade	A alternativa presume que pessoa vulnerável não decide por si	Errado: políticas devem remover barreiras e respeitar autonomia

3. Política judiciária: conceito que cai em prova

Política judiciária é uma diretriz institucional do Poder Judiciário para organizar a prestação jurisdicional e os serviços judiciais em torno de um objetivo público: acesso à justiça, tratamento adequado de conflitos, acessibilidade, proteção de grupos vulneráveis, direitos humanos, inclusão digital, atendimento humanizado, transparência, eficiência e cidadania.

Ela não se confunde com a sentença de um juiz. A sentença resolve um caso concreto. A política judiciária organiza o sistema para que os casos sejam tratados com mais acesso, adequação, segurança e efetividade. Pode envolver resoluções do CNJ, normas locais do tribunal, comitês, unidades, capacitação, fluxos de atendimento, sistemas de informação, painéis de dados e cooperação com outros órgãos.

Não confunda	Política judiciária	Decisão judicial
Natureza	Institucional, administrativa e estratégica	Jurisdicional, voltada ao caso concreto
Exemplo	Criar protocolo de atendimento a pessoa em situação de rua	Julgar pedido individual de fornecimento de documento ou benefício
Finalidade	Organizar o acesso, reduzir barreiras, padronizar fluxos e promover direitos	Solucionar litígio com fundamentação e comando aplicável às partes
Instrumentos	Resolução, recomendação, portaria, comissão, unidade, sistema, capacitação	Sentença, decisão interlocutória, acordo, despacho
Pegadinha	Não substitui o devido processo no caso concreto	Não vira política pública permanente só por tratar de direito fundamental

Aplicação para Analista de Sistemas

No cargo de Analista de Sistemas, políticas judiciárias aparecem também como requisito de sistema: portal acessível, serviço digital com linguagem clara, atendimento remoto com alternativa presencial ou assistida, rastreabilidade de atendimento, indicadores, integração com plataformas nacionais e tratamento adequado de dados pessoais. A FGV pode cobrar o conceito de Direitos Humanos sem dizer que está cobrando TI.

4. Acesso à justiça, inclusão e cidadania

Acesso à justiça, nesta aula, não significa apenas poder protocolar uma ação. Esse é o acesso formal. O edital quer acesso efetivo: possibilidade real de compreender, acionar, acompanhar e obter resposta adequada do sistema de justiça, sem barreiras desproporcionais.

Conceito	Sentido correto	Erro de prova
Acesso formal	Existência abstrata de porta jurídica: lei permite ajuizar, peticionar, recorrer ou pedir informação	Achar que isso basta para grupos com barreiras econômicas, digitais, físicas, linguísticas ou sociais
Acesso efetivo	Conjunto de condições reais para usar o sistema: informação, acolhimento, acessibilidade, tempo razoável, resposta adequada e execução	Confundir com garantia de ganhar a causa
Inclusão	Remoção de barreiras e desenho de serviços para participação em igualdade material	Tratar como favor, assistencialismo ou exceção sem base jurídica
Cidadania	Exercício prático de direitos, participação, reconhecimento e acesso a serviços públicos	Reduzir a nacionalidade ou ao direito de votar
Promoção de direitos	Atuação institucional para prevenir violações, facilitar acesso e dar efetividade a direitos	Achar que o Judiciário só atua passivamente depois que o dano ocorre

A cidadania em sentido de prova não é só título de eleitor. Ela envolve a pessoa ser tratada como sujeito de direitos: conseguir informação clara, acessar prédio ou plataforma, ser atendida sem discriminação, ter prioridade quando a lei ou a política institucional assim determinar, compreender o andamento do procedimento e participar dos atos que lhe dizem respeito.

Regra de prova

Quando a questão disser que o Judiciário promove cidadania, pense em acesso real, linguagem compreensível, atendimento humanizado, inclusão digital, acessibilidade, solução adequada de conflitos e articulação institucional. Não limite a cidadania à nacionalidade ou alistamento eleitoral.

5. Res. CNJ 125/2010 - tratamento adequado dos conflitos

A Resolução CNJ 125/2010 instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. A ideia central é que o acesso à justiça não se esgota em sentença. O sistema deve oferecer meios adequados à natureza e peculiaridade do conflito, como conciliação, mediação e outros mecanismos consensuais quando pertinentes.

Para a FGV, o ponto mais importante é a palavra adequado. Adequado não significa sempre consensual, sempre informal, sempre rápido ou sempre sem juiz. Significa escolher o caminho que melhor responde ao conflito, preservando direitos, voluntariedade, informação, imparcialidade e possibilidade de tutela jurisdicional quando necessária.

Elemento	O que significa	Pegadinha
Tratamento adequado	Escolha do método conforme natureza do conflito e peculiaridades das partes	Não é obrigação de acordo a qualquer custo
Sistema multiportas	Existência de diferentes portas de solução: jurisdição, conciliação, mediação, orientação, atendimento e outros fluxos	Não elimina o direito de acesso ao juiz
CEJUSC	Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, associado a práticas consensuais e atendimento	Não é órgão para impor acordo sem autonomia das partes
Conciliação	Método mais diretivo, geralmente útil quando não há vínculo continuado forte	Não é sinônimo de mediação
Mediação	Método com maior foco no diálogo e no restabelecimento de comunicação, comum em relações continuadas	Não é terapia, nem decisão judicial

Exemplo institucional

Duas partes entram em conflito por dívida simples. O CEJUSC pode ser porta adequada para tentativa de acordo. Mas, se o caso envolve violência doméstica, assimetria severa de poder ou direito indisponível em contexto sensível, a resposta não pode ser a imposição mecânica de conciliação. A política de tratamento adequado exige leitura do conflito.

6. Res. CNJ 401/2021 - acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência

A Resolução CNJ 401/2021 trata de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e nos serviços auxiliares. O ponto de prova é perceber que acessibilidade não é apenas rampa. Acessibilidade envolve barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, comunicacionais, atitudinais e tecnológicas.

Em termos de TI, a norma é muito relevante: portais e sites eletrônicos do Poder Judiciário devem ser acessíveis a pessoas com deficiência, garantindo pleno acesso às informações disponíveis. Para um Analista de Sistemas, isso se traduz em requisitos de usabilidade, contraste, navegação por teclado, leitores de tela, textos alternativos, formulário compreensível, padrões de acessibilidade e testes com usuários reais.

Dimensão de acessibilidade	Exemplo concreto no Judiciário	Como a FGV pode inverter
Física/arquitetônica	Rampas, sinalização, banheiros acessíveis, rotas seguras	Dizer que acessibilidade se limita a estrutura predial
Comunicacional	Libras, linguagem clara, formatos acessíveis, atendimento compreensível	Confundir com mera publicação de ato formal
Tecnológica	Portal acessível, sistemas compatíveis com tecnologia assistiva, documentos acessíveis	Afirmar que processo eletrônico por si só garante inclusão
Atitudinal	Capacitação e atendimento sem preconceito ou capacitismo	Tratar a barreira como problema individual da pessoa
Institucional	Comissão, unidade de acessibilidade, indicadores, plano e monitoramento	Reduzir a uma providência eventual e improvisada

A FGV pode cobrar a composição e a finalidade de estruturas de acessibilidade em termos gerais: unidade de acessibilidade e inclusão, comissão permanente e multidisciplinar, capacitação de profissionais e medidas de eliminação de barreiras. Não é necessário decorar artigo por artigo para o TJSC; é necessário saber a lógica institucional.

Pegadinha frequente

Não confunda tratamento isonômico com tratamento identico. Se uma pessoa com deficiência precisa de recurso de acessibilidade, a adaptação razoável não viola igualdade; ela concretiza igualdade material e acesso efetivo à justiça.

7. Res. CNJ 425/2021 - pessoas em situação de rua e interseccionalidades

A Resolução CNJ 425/2021 institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. Ela é muito alinhada ao edital porque une dignidade, vulnerabilidade, não discriminação, acesso à justiça, cidadania e atuação institucional do Judiciário.

A política parte de uma premissa simples: a pessoa em situação de rua é sujeito de direitos. O Judiciário não pode transformar pobreza, ausência de documento, falta de residência fixa, vestimenta, higiene ou exclusão digital em barreiras para acessar atendimento, prédios, informações e procedimentos judiciais.

Diretriz/princípio	Sentido para a prova	Cuidado FGV
Dignidade da pessoa humana	A pessoa deve ser tratada como sujeito de direitos, não como problema de ordem urbana	Não admitir alternativa higienista ou criminalizante
Não criminalização	A condição de rua não pode ser tratada como presunção de ilicitude	Não confundir vulnerabilidade com periculosidade
Cidadania e políticas públicas	O Judiciário deve facilitar acesso a direitos e articular rede quando cabível	Não reduzir atuação a julgamento punitivo
Autonomia	A pessoa participa das decisões que afetam sua vida	Não presumir incapacidade absoluta
Interseccionalidade	Considera combinação de fatores: gênero, idade, raça, deficiência, saúde mental, migração, uso problemático de substâncias etc.	Não tratar grupo vulnerável como bloco homogêneo
Não estigmatização	Linguagem e atendimento não devem reforçar preconceitos	Cuidado com alternativas que falam em limpeza social ou controle higienista

Exemplo FGV possível

Uma pessoa em situação de rua procura informação em unidade judicial, mas é impedida de entrar por estar com roupas sujas e sem documento. A alternativa correta deve reconhecer violação de acesso à justiça e de atendimento humanizado. A falta de identificação civil ou a condição de higiene não pode ser usada como óbice absoluto para atendimento.

8. Balcão Virtual, Juízo 100% Digital e inclusão digital

As ferramentas digitais são parte da política de acesso à justiça, mas não podem ser tratadas como solução mágica. O Balcão Virtual, regulamentado pela Resolução CNJ 372/2021, busca aproximar o atendimento da secretaria judicial por videoconferência ou meio semelhante. O Juízo 100% Digital, previsto na Resolução CNJ 345/2020, permite prática de atos processuais de modo remoto, com atendimento durante o horário de expediente por telefone, e-mail, videochamadas, aplicativos digitais ou outros meios definidos pelo tribunal, inclusive Balcão Virtual.

A questão de prova tende a explorar a tensão: tecnologia amplia capilaridade, reduz deslocamentos e favorece atendimento; mas pode excluir pessoas sem internet, sem aparelho, sem alfabetização digital ou

com deficiência se não houver acessibilidade e apoio. A resposta correta normalmente reconhece a digitalização como instrumento condicionado a inclusão, não como substituto absoluto de todos os canais.

Instrumento	Finalidade	Limite/pegadinha
Balcão Virtual	Atendimento remoto a advogados, partes e interessados, aproximando a secretaria judicial do usuário	Não dispensa atendimento adequado quando a pessoa não consegue usar tecnologia
Juízo 100% Digital	Prática remota de atos processuais e atendimento por canais digitais	Não pode ser lido como autorização para excluir quem sofre barreira digital
Ponto de Inclusão Digital	Espaço com recurso tecnológico para prática de atos e atendimento remoto em localidades ou contextos com dificuldade de acesso	Não é apenas lan house; deve ser adequado ao ato processual e ao atendimento
Portal e sistemas	Consulta, peticionamento, comunicações, informação e serviços	Devem ter acessibilidade, segurança, linguagem e usabilidade

Visão de TI para acertar questão

Para o Analista de Sistemas, inclusão digital significa transformar valores jurídicos em requisitos: acessibilidade WCAG ou padrões equivalentes, autenticação sem criar barreira irrazoável, logs e indicadores, interoperabilidade, navegação simples, atendimento assistido, privacidade e compatibilidade com tecnologia assistiva.

9. Direitos humanos na atuação judicial e controle de convencionalidade

A Aula 2 tratou da incorporação de direitos fundamentais e tratados. Aqui o ponto é institucional: o CNJ também atua para estimular que o Judiciário aplique tratados internacionais de direitos humanos e jurisprudência interamericana. A Recomendação CNJ 123/2022, alterada pela Recomendação 168/2026, recomenda a observância dos tratados de direitos humanos em vigor no Brasil e o exercício do controle de convencionalidade conforme a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Essa parte pode aparecer em questão como política judiciária de promoção de direitos humanos, não como processo internacional aprofundado. O candidato deve saber que o Judiciário não promove direitos apenas com atendimento; também promove quando julga com observância da Constituição, dos tratados, da jurisprudência internacional aplicável, da igualdade e da proteção de grupos vulneráveis.

Atuação do Judiciário	Exemplo	O que não confundir
Administrativa/institucional	Comissão, protocolo, unidade, capacitação, sistemas e fluxos acessíveis	Não é julgamento do mérito da causa
Jurisdicional	Decisão que aplica direitos fundamentais e tratados de direitos humanos	Não dispensa fundamentação, contraditório e devido processo
Cooperativa	Articulação com rede de assistência, Defensoria, Ministério Público e serviços públicos quando cabível	Não significa o juiz substituir o Executivo
Tecnológica	Balcão Virtual, sistemas acessíveis, indicadores e inclusão digital	Não confundir inovação com exclusão de canais humanos

10. Síntese comparativa das políticas que mais podem aparecer

Política/instrumento	Norma/fonte principal	Ideia central	Como pode cair na FGV
Tratamento adequado dos conflitos	Resolução CNJ 125/2010	Meios adequados de solução conforme natureza e peculiaridade do conflito	Distinguir acesso à justiça de sentença; conciliação/mediação não são imposição de acordo
Acessibilidade e inclusão	Resolução CNJ 401/2021	Remover barreiras e estruturar acessibilidade nos serviços e órgãos do	Acessibilidade também é digital, comunicacional, atitudinal e institucional

Política/instrumento	Norma/fonte principal	Ideia central	Como pode cair na FGV
		Judiciário	
Atenção a pessoas em situação de rua	Resolução CNJ 425/2021	Acesso amplo, humanizado e sem estigmatização, com foco em interseccionalidades	Vestimenta, higiene, falta de documento e residência não podem bloquear atendimento
Balcão Virtual	Resolução CNJ 372/2021	Atendimento remoto no horário de atendimento ao público	Digital amplia acesso, mas não justifica exclusão digital
Juízo 100% Digital	Resolução CNJ 345/2020	Atos e atendimento remoto por canais digitais	Instrumento de acesso, não substituto absoluto de garantias e acessibilidade
Tratados e convencionalidade	Recomendação CNJ 123/2022 e alterações	Observância de tratados de DH e controle de convencionalidade	Judiciário promove direitos também ao decidir conforme parâmetros de direitos humanos

11. Pegadinhas finais de prova

- Política judiciária não é só sentença: envolve governança, atendimento, tecnologia, capacitação, dados e fluxos.
- Acesso à justiça não é garantia de resultado favorável; e garantia de acesso real, resposta adequada e respeito a garantias.
- Inclusão não é privilégio: e correção de barreiras para igualdade material.
- Digitalização não é automaticamente inclusão: sem acessibilidade, suporte e alternativas, pode virar barreira.
- CEJUSC e meios consensuais servem ao tratamento adequado do conflito; acordo não pode ser imposto a qualquer custo.
- Pessoa em situação de rua não pode ser tratada como suspeita por sua condição social.
- Falta de documento, residência fixa ou higiene não justifica óbice absoluto ao atendimento judicial humanizado.
- Controle de convencionalidade e observância de tratados podem aparecer como atuação judicial de promoção de direitos humanos.
- Cidadania, neste edital, e exercício prático de direitos e acesso a serviços, não apenas nacionalidade ou voto.

12. Lista de questões autorais - padrão FGV

Instruções: resolva sem consultar o gabarito. As questões são inéditas e foram elaboradas para simular o estilo da FGV: alternativas próximas, casos concretos e cobrança de finalidade institucional. Não há cópia literal de questões reais.

Questão 1. No âmbito do edital de Direitos Humanos e acesso à justiça, a expressão políticas judiciárias de inclusão e cidadania deve ser compreendida, de modo mais adequado, como:

- (A) programas assistenciais executados diretamente pelo Poder Judiciário para substituir a atuação dos demais Poderes em matéria social.
- (B) conjunto de decisões judiciais favoráveis a pessoas vulneráveis, independentemente de estruturas administrativas ou diretrizes institucionais.
- (C) mecanismos institucionais de organização de serviços, fluxos, tecnologia, atendimento e governança voltados a reduzir barreiras e promover acesso efetivo a direitos.
- (D) atividade exclusiva da Defensoria Pública, pois o Judiciário deve permanecer passivo e atuar apenas quando provocado em processo individual.
- (E) política de simplificação processual que autoriza o afastamento do contraditório e da ampla defesa quando houver interesse social relevante.

Questão 2. Uma pessoa com deficiência visual tenta consultar andamento processual em portal de tribunal, mas os botoes não são identificados por leitor de tela e documentos essenciais estão em imagem sem camada textual. A medida institucional mais alinhada à política de inclusão e acesso à justiça é:

- (A) manter o portal como está, pois a acessibilidade digital é tema de conveniência administrativa e não se confunde com acesso à justiça.
- (B) oferecer apenas atendimento presencial, pois a pessoa com deficiência deve usar canal físico quando não conseguir acessar serviço digital.
- (C) exigir que o advogado converta os documentos e oriente a parte, deslocando ao usuário a responsabilidade pela barreira tecnológica.
- (D) retirar do portal as funcionalidades mais complexas, reduzindo os serviços disponíveis a todos os usuários.
- (E) adequar o portal e os documentos a padrões de acessibilidade, com compatibilidade com tecnologias assistivas, sem excluir canais de apoio quando necessários.

Questão 3. Sobre políticas judiciárias e acesso à justiça, analise as afirmativas a seguir. I. Acesso efetivo a justiça envolve condições reais de informação, atendimento, compreensão, acessibilidade e resposta adequada. II. Políticas judiciárias podem envolver atos normativos, comissões, sistemas, protocolos, capacitação e monitoramento de dados. III. Toda política de inclusão viola a igualdade, pois cria tratamento diferenciado entre usuários do Judiciário. Esta correta o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 4. A Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, instituída pela Resolução CNJ 125/2010, tem como ideia central:

- (A) assegurar que os conflitos recebam solução por meios adequados à sua natureza e peculiaridade, sem reduzir acesso à justiça a sentença estatal.
- (B) tornar obrigatória a conciliação em todo processo judicial, ainda que uma das partes esteja em situação de grave assimetria ou vulnerabilidade.
- (C) substituir à jurisdição estatal por mecanismos privados de composição de conflitos.
- (D) impedir o ajuizamento de ações antes da tentativa prévia de mediação em qualquer matéria.
- (E) dispensar a presença de garantias processuais sempre que as partes optarem por método consensual.

Questão 5. Relacione os instrumentos da coluna 1 às ideias da coluna 2. Coluna 1: 1. CEJUSC. 2. Balcão Virtual. 3. Unidade/Comissão de Acessibilidade e Inclusão. Coluna 2: a. Estrutura voltada a propor, acompanhar e implementar medidas de acessibilidade e remoção de barreiras. b. Atendimento remoto semelhante ao balcão de secretaria, direcionado a partes e advogados. c. Espaço institucional associado à solução consensual de conflitos e cidadania. A relação correta é:

- (A) 1-c; 2-b; 3-a.
- (B) 1-a; 2-c; 3-b.
- (C) 1-b; 2-a; 3-c.
- (D) 1-c; 2-a; 3-b.
- (E) 1-b; 2-c; 3-a.

Questão 6. No atendimento de pessoas em situação de rua pelo Poder Judiciário, assinale a afirmativa INCORRETA.

- (A) A ausência de residência fixa não deve ser convertida em barreira absoluta ao acesso a informações e serviços judiciais.

(B) A política deve considerar interseccionalidades, como idade, gênero, raça, deficiência, migração e sofrimento mental.

(C) A falta de vestimenta adequada ou de higiene pessoal pode justificar, como regra, a negativa de acesso as unidades judiciais, por razões de segurança institucional.

(D) A pessoa em situação de rua deve ser reconhecida como sujeito de direitos, com atendimento humanizado e não estigmatizante.

(E) A exclusão digital deve ser considerada como barreira relevante para o acesso à jurisdição e aos serviços judiciais.

Questão 7. Considere o seguinte trecho adaptado de política judiciária: o acesso à jurisdição não deve ser afastado por exclusão digital, falta de identificação civil, ausência de residência fixa, dificuldade de comunicação ou tratamento burocratizado. A diretriz expressa principalmente:

(A) a substituição da jurisdição por atendimento assistencial prestado pelo tribunal.

(B) a eliminação de qualquer requisito de identificação em todos os atos processuais.

(C) a presunção de incapacidade civil das pessoas em situação de rua.

(D) a desnecessidade de todo controle de segurança predial quando o usuário for vulnerável.

(E) a remoção de barreiras institucionais que impedem o acesso efetivo de pessoas em vulnerabilidade ao sistema de justiça.

Questão 8. A implantação de Juízo 100% Digital e de Balcão Virtual em tribunal deve ser avaliada, sob a perspectiva de direitos humanos e acesso à justiça, como medida que:

(A) autoriza a extinção dos canais presenciais e assistidos, pois a digitalização integral é sempre mais inclusiva.

(B) pode ampliar acesso e reduzir deslocamentos, desde que acompanhada de acessibilidade, suporte e alternativas para pessoas em exclusão digital.

(C) tem natureza meramente tecnológica, sem relação com cidadania ou políticas judiciais.

(D) dispensa linguagem clara e atendimento humanizado, já que o usuário passa a interagir com plataforma digital.

(E) impede a prática de atos processuais por pessoas sem advogado, ainda que a lei admita postulação direta em determinadas hipóteses.

Questão 9. Em determinado conflito familiar, há relação continuada entre as partes, dificuldade de comunicação e interesse em reconstruir diálogo. Em outro caso, há cobrança simples de quantia entre pessoas sem relação duradoura. Sob a lógica do tratamento adequado de conflitos, a conclusão correta é:

(A) ambos os casos devem receber necessariamente sentença, pois meios consensuais reduzem a autoridade do Poder Judiciário.

(B) ambos os casos devem receber obrigatoriamente mediação, pois toda política de acesso à justiça prefere métodos autocompositivos.

(C) o método deve ser escolhido conforme a natureza e as peculiaridades do conflito, podendo mediação ou conciliação ser adequadas em contextos diferentes.

(D) a cobrança simples deve ser enviada à mediação familiar, e o conflito familiar deve ser enviado diretamente à execução judicial.

(E) o CEJUSC deve atuar apenas em conflitos empresariais, não em temas de cidadania ou conflitos cotidianos.

Questão 10. A Recomendação CNJ 123/2022, com alterações posteriores, relaciona-se à atuação do Poder Judiciário em direitos humanos porque recomenda:

(A) a observância dos tratados de direitos humanos em vigor no Brasil e o exercício do controle de convencionalidade conforme a jurisprudência interamericana.

(B) a aplicação exclusiva da Constituição Federal, vedando o uso de tratados internacionais em decisões judiciais internas.

- (C) a remessa obrigatória de todo processo com tema de direitos humanos à Corte Interamericana de Direitos Humanos.
- (D) a suspensão do contraditório quando houver precedente internacional favorável a grupo vulnerável.
- (E) a substituição do controle de constitucionalidade pelo controle administrativo do Conselho Nacional de Justiça.

Questão 11. Um tribunal cria protocolo de atendimento a pessoas com deficiência, capacita servidores, adequa salas de audiência, ajusta sistemas para leitores de tela e cria indicadores de acompanhamento. A situação descreve, sobretudo:

- (A) decisão jurisdicional coletiva, pois todo protocolo do tribunal tem natureza de sentença normativa.
- (B) política judiciária de inclusão, pois organiza estruturas e serviços para remover barreiras e efetivar acesso a direitos.
- (C) atuação legislativa própria, pois o tribunal cria direitos materiais novos para pessoas com deficiência.
- (D) atividade assistencial facultativa, sem conexão com igualdade material ou acesso à justiça.
- (E) medida de segurança institucional, voltada apenas a evitar responsabilização administrativa do tribunal.

Questão 12. Assinale a alternativa que melhor diferencia cidadania de nacionalidade no contexto do edital.

- (A) Cidadania e o vínculo jurídico-político com um Estado; nacionalidade e apenas a possibilidade de usar serviços públicos.
- (B) Cidadania, na perspectiva de acesso à justiça, envolve exercício prático de direitos, participação e acesso a serviços; nacionalidade e o vínculo jurídico-político que liga a pessoa a determinado Estado.
- (C) Cidadania e conceito restrito ao direito de votar; nacionalidade e conceito ligado a acesso efetivo ao Judiciário.
- (D) Cidadania e categoria aplicável apenas a brasileiros natos; nacionalidade se aplica a brasileiros naturalizados.
- (E) Cidadania e nacionalidade são equivalentes e devem ser usadas como sinônimos em políticas judiciárias.

Questão 13. Ao avaliar uma política judiciária de inclusão, um tribunal decide criar painel com dados sobre atendimento, tempo de resposta, acessibilidade dos serviços e perfil de barreiras enfrentadas por usuários vulneráveis. Essa iniciativa é mais adequadamente compreendida como:

- (A) indevida exposição de pessoas vulneráveis, sendo vedado qualquer uso de dados administrativos pelo Judiciário.
- (B) mero instrumento estatístico sem relevância para efetividade de direitos.
- (C) forma de substituir a análise jurídica dos casos por indicadores de produtividade.
- (D) monitoramento institucional que pode apoiar diagnóstico de barreiras, gestão da política e aperfeiçoamento do acesso à justiça, observadas proteção de dados e finalidade legítima.
- (E) critério suficiente para julgar automaticamente improcedentes demandas repetitivas de grupos vulneráveis.

Questão 14. Em relação a acessibilidade no Poder Judiciário, assinale a afirmativa correta.

- (A) Acessibilidade e matéria restrita a arquitetura dos foruns, não alcançando sistemas eletrônicos e comunicação institucional.
- (B) O atendimento acessível pode ser substituído por orientação para que a parte procure terceiro que consiga usar o sistema digital.
- (C) A criação de comissão ou unidade de acessibilidade é medida meramente simbólica, sem relação com governança institucional.
- (D) Acessibilidade envolve remoção de barreiras físicas, comunicacionais, tecnológicas e atitudinais, inclusive em portais e serviços digitais.
- (E) O dever de acessibilidade beneficia apenas servidores com deficiência, não usuários externos do sistema de justiça.

Questão 15. Um servidor afirma que políticas judiciárias de inclusão comprometem a imparcialidade do juiz, porque aproximam o tribunal de grupos vulneráveis. A avaliação correta é:

- (A) incorreta, pois políticas de inclusão organizam acesso e removem barreiras, sem autorizar favorecimento indevido no julgamento do mérito.
- (B) correta, pois o Judiciário só pode promover direitos humanos por meio de sentenças, nunca por medidas administrativas.
- (C) correta, pois atendimento diferenciado é sempre incompatível com igualdade formal.
- (D) incorreta apenas nos casos de crianças e adolescentes, pois outros grupos vulneráveis não admitem política judiciária específica.
- (E) correta quando a política envolver tecnologia, pois sistemas digitais devem ser neutros e desconsiderar vulnerabilidades dos usuários.

Questão 16. No desenho de um novo sistema de atendimento remoto do TJSC, a equipe de TI propõe formulários simples, contraste adequado, navegação por teclado, compatibilidade com leitor de tela, canal assistido para usuário sem internet e logs para monitorar tempo de resposta. A proposta:

- (A) é inadequada, pois sistemas judiciais devem ser padronizados sem adaptação a diferentes perfis de usuários.
- (B) é juridicamente irrelevante, pois requisitos de software não se relacionam a direitos humanos.
- (C) é excessiva, pois acessibilidade digital se resume a publicar arquivos em PDF no portal.
- (D) viola igualdade, pois cria facilidades para determinados grupos em detrimento dos demais.
- (E) concretiza inclusão e acesso efetivo, pois transforma diretrizes de acessibilidade e cidadania em requisitos de serviço digital.

Questão 17. A respeito da atuação do Poder Judiciário na promoção de direitos, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve limitar-se a julgar processos individuais, sendo vedada qualquer política institucional de inclusão ou atendimento especializado.
- (B) Pode ocorrer tanto por decisões judiciais quanto por políticas institucionais de acesso, atendimento, acessibilidade, capacitação, dados e cooperação.
- (C) Equivale a substituir o Poder Executivo na formulação ampla de políticas públicas sociais.
- (D) Autoriza afastar garantias processuais sempre que houver grupo vulnerável envolvido.
- (E) Depende exclusivamente da atuação da Defensoria Pública, não podendo envolver administração dos tribunais.

Questão 18. Uma unidade judicial atende uma mulher idosa, migrante, com deficiência auditiva, que relata dificuldade para acompanhar processo eletrônico e entender intimações. A resposta institucional mais compatível com políticas judiciárias de inclusão e cidadania é:

- (A) exigir que ela constitua advogado particular, pois a vulnerabilidade múltipla não altera deveres de comunicação do Judiciário.
- (B) acionar atendimento acessível e linguagem compreensível, considerar barreiras digitais e comunicacionais, orientar sobre canais adequados e preservar autonomia da usuária.
- (C) dispensar a intimação formal e decidir de imediato, pois a prioridade do grupo vulnerável supera o devido processo legal.
- (D) encaminhar a usuária exclusivamente a órgão assistencial, sem qualquer providência no âmbito do Judiciário.
- (E) tratar a situação apenas como preferência de atendimento, sem relação com direitos humanos ou acesso à justiça.

13. Gabarito

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
1	C	7	E	13	D
2	E	8	B	14	D
3	E	9	C	15	A
4	A	10	A	16	E
5	A	11	B	17	B
6	C	12	B	18	B

14. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

A correta é C. Políticas judiciárias de inclusão e cidadania são instrumentos institucionais de organização do Judiciário: atendimento, tecnologia, fluxos, capacitação, governança e remoção de barreiras para acesso efetivo.

A alternativa A seduz porque fala em programas sociais, mas erra ao colocar o Judiciário substituindo os demais Poderes. O Judiciário pode articular e organizar acesso, mas não assume integralmente políticas sociais externas.

A B reduz política judiciária a decisões favoráveis em casos concretos. Política é mais ampla e administrativa/institucional.

A D confunde acesso à justiça com Defensoria Pública. A Defensoria é essencial, mas o Judiciário também deve organizar seus serviços de modo inclusivo.

A E é grave: política de inclusão não autoriza afastar contraditório e ampla defesa.

Questão 2 - Gabarito: E

A correta é E. Acessibilidade digital inclui compatibilidade com tecnologias assistivas, documentos acessíveis e manutenção de canais de apoio quando necessários.

A alternativa A erra porque acessibilidade digital não é conveniência; é condição de acesso à informação e justiça.

A B parece acolhedora, mas cria segregação: o canal digital também deve ser acessível, sem eliminar apoio presencial.

A C transfere ao usuário a responsabilidade por barreira criada pelo serviço.

A D reduz serviços para todos em vez de corrigir a barreira. Inclusão não é nivelar por baixo.

Questão 3 - Gabarito: E

A correta é E: I e II estão certas. Acesso efetivo exige condições reais de uso do sistema, e políticas judiciárias podem envolver normas, comissões, sistemas, protocolos, capacitação e dados.

A afirmativa III está errada porque medidas inclusivas não violam igualdade; elas concretizam igualdade material quando removem barreiras.

A alternativa A ignora a afirmativa II, que também está correta.

A B ignora a afirmativa I, também correta.

A C e D incluem a afirmativa III, que é a pegadinha central: tratamento diferenciado justificado não é privilégio.

Questão 4 - Gabarito: A

A correta é A. A Resolução CNJ 125/2010 trabalha com tratamento adequado dos conflitos: meios adequados à natureza e peculiaridade do conflito, sem reduzir justiça a sentença.

A B erra porque conciliação não é obrigatória em todo caso e não pode ser imposta apesar de vulnerabilidade ou assimetria.

A C erra ao falar em substituição da jurisdição estatal. O sistema multiportas convive com a jurisdição.

A D cria uma condição universal de ajuizamento que não corresponde à lógica da política.

A E erra porque métodos consensuais não dispensam garantias como voluntariedade, informação, imparcialidade e controle de legalidade quando cabível.

Questão 5 - Gabarito: A

A correta é A: CEJUSC se associa à solução consensual de conflitos e cidadania; Balcão Virtual ao atendimento remoto; unidade/comissão de acessibilidade a medidas de remoção de barreiras.

A B troca as funções: CEJUSC não é a estrutura típica de acessibilidade; Balcão Virtual não é CEJUSC.

A C também embaralha as tres categorias.

A D acerta o CEJUSC, mas erra Balcão Virtual e comissão de acessibilidade.

A E troca CEJUSC e Balcão Virtual.

Questão 6 - Gabarito: C

A incorreta é C. A política de atencao a pessoas em situação de rua rejeita barreiras baseadas em vestimenta, higiene, falta de identificação civil ou residência fixa como óbice de acesso ao Judiciário.

A A ésta correta: ausência de residência fixa não deve bloquear atendimento.

A B ésta correta: a política considera interseccionalidades e heterogeneidade do grupo.

A D ésta correta: a pessoa em situação de rua e sujeito de direitos e deve receber atendimento humanizado.

A E ésta correta: exclusão digital e uma barreira relevante para acesso à jurisdição e serviços.

Questão 7 - Gabarito: E

A correta é E. O trecho expressa remoção de barreiras institucionais que impedem pessoas vulneráveis de acessar jurisdição e serviços judiciais.

A A erra porque não ha substituição dà jurisdição por assistencia social. O que ha e acesso ao sistema de justiça.

A B exagera: não se eliminam todos os requisitos de identificação em todos os atos; o ponto é impedir que a falta de documento bloqueie todo atendimento.

A C é capacitista/socialmente estigmatizante: vulnerabilidade não é incapacidade civil presumida.

A D erra ao transformar acesso em eliminação de qualquer controle. Medidas de segurança podem existir, mas não como discriminação ou óbice absoluto.

Questão 8 - Gabarito: B

A correta é B. Ferramentas digitais podem ampliar acesso e reduzir deslocamentos, mas precisam de acessibilidade, suporte e alternativas para exclusão digital.

A A é a armadilha clássica: digitalização não é sinônimo automático de inclusão.

A C erra porque tecnologia de atendimento judicial tem relação direta com cidadania e acesso à justiça.

A D erra porque linguagem clara e atendimento humanizado continuam necessários em ambiente digital.

A E erra por generalizar restricao de postulacao direta e por confundir canal digital com exigencia absoluta de advogado.

Questão 9 - Gabarito: C

A correta é C. O tratamento adequado exige escolha do método conforme natureza e peculiaridades do conflito: mediação pode ser mais adequada a relações continuadas; conciliação pode ser adequada a conflito pontual.

A A erra porque a política multiportas não reduz autoridade do Judiciário.

A B erra porque métodos autocompositivos não são obrigatórios em todo caso.

A D inverte a lógica dos métodos.

A E limita indevidamente o CEJUSC a conflitos empresariais.

Questão 10 - Gabarito: A

A correta é A. A Recomendação CNJ 123/2022, com alteracoes, recomenda observância dos tratados de direitos humanos em vigor no Brasil e exercício do controle de convencionalidade conforme a jurisprudencia interamericana.

A B erra porque exclui tratados internacionais, justamente o oposto da recomendação.

A C erra porque não ha remessa obrigatória de todo processo à Corte Interamericana.

A D erra porque precedente internacional não elimina contraditório.

A E confunde controle de convencionalidade com controle administrativo do CNJ.

Questão 11 - Gabarito: B

A correta é B. O caso descreve política judiciária de inclusão: protocolo, capacitação, adequação física, acessibilidade digital e indicadores para remover barreiras.

A A erra porque protocolo administrativo não é sentença normativa.

A C erra porque o tribunal não está criando direitos materiais novos, mas estruturando acesso a direitos existentes.

A D erra porque não é favor ou assistência facultativa; há relação com igualdade material e acesso à justiça.

A E reduz a finalidade a autoproteção institucional, ignorando o objetivo de direitos humanos.

Questão 12 - Gabarito: B

A correta é B. No edital, cidadania deve ser entendida como exercício prático de direitos, participação e acesso a serviços; nacionalidade e vínculo jurídico-político com o Estado.

A A inverte os conceitos.

A C reduz cidadania ao voto e desloca acesso efetivo para nacionalidade.

A D cria distinção indevida entre brasileiro nato e naturalizado.

A E erra ao tratar conceitos como sinônimos.

Questão 13 - Gabarito: D

A correta é D. Indicadores podem apoiar diagnóstico de barreiras, gestão da política e aperfeiçoamento do acesso, desde que observadas finalidade legítima e proteção de dados.

A A exagera: não é vedado todo uso de dados administrativos; o ponto é governança e proteção.

A B minimiza a importância do monitoramento.

A C confunde gestão com julgamento automático. Indicadores não substituem análise jurídica.

A E é absurda em termos de garantias: dados de política não autorizam improcedência automática de demandas.

Questão 14 - Gabarito: D

A correta é D. Acessibilidade envolve dimensões físicas, comunicacionais, tecnológicas e atitudinais, inclusive portais e serviços digitais.

A A é a pegadinha da rampa: acessibilidade não é só arquitetura.

A B transfere ao terceiro a responsabilidade pela barreira.

A C ignora a função de governança das comissões e unidades de acessibilidade.

A E erra porque o dever beneficia usuários externos, magistrados, servidores, colaboradores e o público em geral conforme o contexto.

Questão 15 - Gabarito: A

A correta é A. Políticas de inclusão removem barreiras e organizam acesso sem determinar resultado do julgamento. Imparcialidade no mérito permanece.

A B erra porque o Judiciário também promove direitos por medidas administrativas.

A C erra porque igualdade material admite tratamento diferenciado justificado.

A D restringe indevidamente políticas a crianças e adolescentes.

A E erra porque sistemas digitais devem considerar vulnerabilidades para não produzir exclusão.

Questão 16 - Gabarito: E

A correta é E. A proposta transforma direitos humanos em requisitos concretos de serviço digital: acessibilidade, usabilidade, canal assistido e monitoramento.

A A erra porque padronização cega pode excluir usuários.

A B erra porque requisitos de software no Judiciário podem materializar acesso à justiça.

A C reduz acessibilidade digital a PDF, o que é tecnicamente e juridicamente insuficiente.

A D erra pelo mesmo motivo das aulas anteriores: adaptação razoável concretiza igualdade material.

Questão 17 - Gabarito: B

A correta é B. A promoção de direitos pelo Judiciário pode ocorrer por decisões e por políticas institucionais de acesso, atendimento, acessibilidade, capacitação, dados e cooperação.

A A reduz indevidamente a atuação judicial ao caso individual.

A C erra porque cooperação e promoção de acesso não significam substituir o Executivo.

A D é grave: direitos humanos não afastam garantias processuais.

A E ignora que a administração dos tribunais também participa da política de acesso à justiça.

Questão 18 - Gabarito: B

A correta é B. O caso exige olhar interseccional: idade, migração, deficiência auditiva, barreira digital e comunicacional. A resposta deve assegurar atendimento acessível, linguagem clara, orientação e autonomia.

A A desloca o problema para a usuária e ignora deveres institucionais de acessibilidade.

A C erra porque prioridade e vulnerabilidade não dispensam intimação formal nem devido processo.

A D erra porque o Judiciário não pode simplesmente se desresponsabilizar e encaminhar tudo para assistência social.

A E minimiza a situação: não é mera preferência, mas acesso à justiça e direitos humanos.

15. Checklist final de domínio

- Se a questão falar em política judiciária, procure finalidade, estrutura, governança e remoção de barreiras.
- Se a questão falar em digitalização, pergunte: houve acessibilidade e alternativa para exclusão digital?
- Se a questão falar em CEJUSC, lembre: tratamento adequado, não acordo obrigatório.
- Se a questão falar em pessoa em situação de rua, rejeite criminalização, higienismo e barreiras por documento, higiene, vestimenta ou residência.
- Se a questão falar em pessoa com deficiência, pense em barreiras múltiplas: físicas, tecnológicas, comunicacionais, atitudinais e institucionais.
- Se a questão falar em cidadania, pense em exercício prático de direitos e acesso real a serviços.
- Se a questão falar em tratados e direitos humanos no Judiciário, lembre da observância de tratados e controle de convencionalidade.

Fontes primárias e de calibração utilizadas

- Edital TJSC 2026 - FGV - Edital n. 10/2026, retificado em 10/04/2026.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.
- FGV - cadernos oficiais correlatos do TJSC e de concursos jurídicos, usados apenas para calibração de formato, densidade e estilo de alternativas.
- Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ 125/2010 - Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses.
- Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ 401/2021 - acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no Poder Judiciário.
- Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ 425/2021 - Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades.
- Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ 372/2021 - Balcão Virtual.
- Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ 345/2020 - Juízo 100% Digital.
- Conselho Nacional de Justiça - Recomendação CNJ 123/2022 e Recomendação CNJ 168/2026 - tratados de direitos humanos, Corte IDH e controle de convencionalidade.